

予備独自問題 R6-15

(配点: 2)

月 日

月 日

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できない。
- イ. 検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出しなければならない。
- ウ. 弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
- エ. 公判前整理手続に付された事件の公判では、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、裁判所が職権で証拠調べをすることはできない。
- オ. 裁判所は、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合、鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときには、公判前整理手続内において、鑑定人に鑑定の手続の一部を行わせることができる。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

No189	公判前整理手続	正答率
予備R6-15	正 解	75%
	5	

ア 誤っている

316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる」と規定している。

イ 誤っている

316条の13第2項は、証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求する必要があると規定しているが、316条の14第1項2号は、当該証拠調べに際して、証人の尋問を請求する場合には、その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを閲覧する機会を被告人に対して与え、弁護人には、これを閲覧・謄写する機会を与えるよう規定している。このように開示方法は、裁判所に対する提出ではない。

ウ 正しい

316条の17第1項は、「被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない」と規定している。そして、正当防衛に該当するとの主張は法律上の主張かつ、積極的な事実主張であり、316条の17第1項の適用がある。

エ 誤っている

316条の32第1項は、「公判前整理手続……に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続……において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続……が終つた後には、証拠調べを請求することができない」と規定しているが、316条の32第2項は、316条の32第1項の規定について、「裁判所が、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない」としている。

オ 正しい

刑事訴訟法316条の5は、公判前整理手続において行うことができる事項を具体的に列挙しているが、同条に列挙された事項のみを行うことができるわけではない。同条に規定されていなくても本条に規定された事項を行う前提・手段となるものやそれらの事項に付随して行う必要のあるものは、公判前整理手続において行うことができる。例えば、刑事訴訟法316条の5第8号の証拠の採否の決定のために必要がある場合には、事実の取調べ（刑事訴訟法43条3項、刑事訴訟規則33条3項）をすることができるので、鑑定手続の実施決定の要否判定のために公判前整理手続内において予備的な鑑定を行う等が考えられる。なお、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条は、「裁判所は、第2条第1項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続（鑑定の経過及び結果の報告を除く。）を行う旨の決定（以下この条において『鑑定手続実施決定』という。）をすることができる」と規定しており、裁判員裁判対象事件における公判前整理手続においては、本記述のような鑑定は問題なく行うことができる。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。